

ORIGINAL

RECIBIDO SEP22'26AM11:37

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1094

INFORME POSITIVO

22 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1094, recomienda su aprobación, con enmiendas, según incluidas en el Entrillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1094 tiene como propósito "enmendar los Artículos 7.200 y 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de introducir la definición de "negocio de bajo margen de ganancia" y establecer una tasa máxima de 0.25% sobre el volumen de negocios aplicable a dichos negocios; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó y recibió comentarios del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ("CRIM") y de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente. Desafortunadamente, a pesar de encontrarse consultados desde el 3 de marzo de 2026, y tras varios intentos posteriores, al momento de presentar este Informe, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP") ni la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF") habían comparecido ante esta Honorable Comisión. No obstante, dichas incomparecencias no son óbice para que esta medida continúe su trámite, y el Poder Legislativo lleve a cabo su función y deber constitucional de legislar.

ANÁLISIS

El P. del S. 1094 enmienda los Artículos 7.200 y 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", para crear dentro del sistema de patentes municipales una subcategoría que se conocerá como el "negocio de bajo margen de ganancia". La medida lo define como aquel cuya utilidad bruta, ingresos brutos menos costos directos de bienes o servicios vendidos, no exceda el quince por ciento (15%) de sus ingresos brutos del año contributivo anterior. Para esos negocios, se fija un tope máximo de patente de 0.25% de su volumen de negocio atribuible al municipio, la mitad del máximo general de 0.50% que hoy aplica bajo el Artículo 7.202(b) a la generalidad de los negocios de servicios, venta de bienes e industria no financiera.



Los negocios que califiquen, el efecto práctico es inmediato, porque el tope de patente aplicable baja a la mitad. La Exposición de Motivos vincula esa reducción a los altos costos operacionales que documentan tanto el propio proyecto como el memorial de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, por ejemplo, los costos de energía eléctrica, transportación, nómina, telecomunicaciones y arrendamiento comercial, las cuales erosionan la rentabilidad de negocios como los de transporte, distribución y reventa de servicios de terceros, sin importar cuánto facturen. El diagnóstico detrás del P. del S. 1094 es razonable: cobrar patente sobre el ingreso bruto, sin mirar cuánto de ese ingreso realmente retiene el negocio, eso no mide su capacidad de pago efectiva.

Ahora bien, sobre el costo de corregir lo anterior, el expediente queda corto. Ni el texto del proyecto ni los memoriales sometidos incluyen una proyección de cuánto recaudo dejarían de percibir los municipios, por separado o en conjunto. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) señaló esa ausencia como el fundamento central de su objeción tal como fue presentada en su origen la legislación. Y es que esta, advierte el CRIM, "no incorpora mecanismo alguno de compensación fiscal, asignación sustitutiva ni evaluación económica que permita medir el efecto real" sobre los recaudos municipales.

La implementación plantea un problema distinto, de naturaleza administrativa. Pasar de una base de ingresos brutos, verificable con un solo dato, a una base de utilidad bruta obliga al municipio a examinar, para cada negocio que reclame la tasa reducida, sus costos directos declarados frente a sus ingresos brutos. El CRIM apunta, con razón, que el texto no delimita qué partidas cuentan como "costos directos de bienes o servicios vendidos" en cada tipo de industria, ni establece un procedimiento uniforme de verificación. Ambos vacíos recaen, bajo la redacción actual, en cada Director de Finanzas Municipal, con capacidad técnica y fiscalizadora desigual entre los setenta y ocho municipios.

Ese desbalance se repite, a otra escala, en quién asume el costo de la medida. Los beneficiados son, según los ejemplos que repiten ambos memoriales, negocios de transporte, distribución y reventa de servicios de terceros: alto volumen, margen

estrecho. El impacto sobre los municipios, en cambio, no sería balanceado. El CRIM sostiene que los municipios pequeños y medianos, cuya base de patente depende más de PYMES y comercio local, absorberían una porción de la reducción mayor que los municipios grandes, con una base contributiva más diversificada. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, por su parte plantea, que una economía más dinámica y competitiva compensaría a mediano plazo la reducción de recaudo inmediata, aunque tampoco acompaña esa expectativa de una cifra.

Conviene detenerse en esas dos posturas institucionales. El CRIM, no endosó el proyecto tal como fue radicado, además de la falta de evaluación fiscal ya señalada, objetó que la medida podía afectar desproporcionadamente a los municipios pequeños y medianos, que imponía una carga administrativa sin procedimiento uniforme de verificación, y que introducía un criterio contable capaz de debilitar la uniformidad del sistema de patente. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, llegó a la conclusión contraria, respaldó la medida, reconociendo la realidad de los negocios de alto costo operacional y bajo margen, y valorando que el proyecto no desmonta la estructura general del sistema de patente municipal.

La Comisión de Asuntos Municipales entiende que el objetivo de la medida, ajustar el tope de patente a la capacidad de pago real de cierta categoría de contribuyentes, es legítimo y merece respaldo. El texto, según fue radicado, no limita la definición de "negocio de bajo margen de ganancia" por tamaño de negocio, lo que permitiría que empresas de gran escala se beneficien de la tasa reducida junto a los pequeños y medianos comerciantes que la medida busca proteger, y dejaba sin resolver los vacíos de implementación que señaló el CRIM. Por esas razones, la Comisión trabajó las enmiendas que atienden, de forma concreta, esas preocupaciones.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A) CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), por conducto de su director ejecutivo, Sr. Javier J. García Cintrón, expresó que **no endosa el P del S. 1094 tal cual ha sido presentado**. Aunque considera que la medida persigue un objetivo legítimo al establecer un alivio contributivo para negocios con bajos márgenes de ganancia, mantiene preocupaciones respecto a su impacto fiscal sobre los municipios. Señaló que la reducción propuesta en la tasa de patente municipal podría disminuir los recaudos municipales, particularmente en los municipios pequeños y medianos, cuya base contributiva depende en mayor medida de pequeños y medianos comerciantes y negocios con márgenes reducidos.

Asimismo, el CRIM destacó que la medida podría generar una carga administrativa adicional para los municipios, debido a la necesidad de examinar estados financieros, certificaciones y otra documentación para determinar la elegibilidad de los negocios.

Señaló, además, que la ausencia de criterios uniformes para determinar los costos directos y verificar el margen de utilidad podría propiciar interpretaciones diversas, reclamaciones y controversias contributivas.

De igual forma, el CRIM planteó que la creación de una categoría especial basada en la utilidad bruta podría afectar la uniformidad del sistema de patentes municipales, al introducir criterios contables más complejos que pudieran generar diferencias en la aplicación de la medida entre los municipios.

Por lo anterior, el CRIM no endosó la aprobación del P. del S. 1094 en su forma actual y recomendó que cualquier medida sobre este asunto contemple una evaluación formal de su impacto fiscal, mecanismos de mitigación o compensación por la pérdida de recaudos, criterios uniformes para determinar la elegibilidad y un procedimiento estandarizado de certificación y fiscalización que considere la capacidad administrativa de los municipios. No obstante, se concede deferencia a la Federación y a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, al considerarlos los más afectados.

B) FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) expresó su respaldo al P. del S. 1094, al considerar que la medida atiende la situación de negocios que, aunque generan altos volúmenes de facturación, operan con márgenes de ganancia reducidos debido a sus elevados costos operacionales. Señaló que sectores como distribución, paquetería, logística, transporte y reventa enfrentan particularmente esta situación.

La Federación destacó que la medida mantiene la estructura general del sistema de patentes municipales y establece un mecanismo limitado y verificable para reconocer los negocios con bajos márgenes de ganancia, incluyendo mecanismos de validación y certificación para promover transparencia y evitar abusos. Asimismo, reconoció la necesidad de preservar los recaudos municipales para la prestación de servicios esenciales, pero sostuvo que una economía más dinámica y competitiva puede contribuir a generar mayor actividad económica y oportunidades para los municipios.

ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN

La Comisión evaluó las objeciones planteadas por el CRIM a la luz del propósito que persigue la medida y concluyó que la mayoría de ellas eran atendibles mediante enmiendas puntuales al texto, sin necesidad de descartar el mecanismo que el proyecto propone. El trabajo de la Comisión se concentró en tres áreas.

En primer lugar, que la definición de "negocio de bajo margen de ganancia", según fue radicada, dependía únicamente del margen de utilidad bruta, sin ningún límite relacionado con el tamaño del negocio. Esa omisión resultaba en una total desconexión entre el texto y el propósito que la propia Exposición de Motivos declara, pues esta enmarca la medida como un alivio para pequeños y medianos comerciantes, pero el texto

no excluía a negocios de mayor escala que también pudieran reportar un margen de quince por ciento (15%) o menos. Por tanto, en virtud de las disposiciones de la Ley 62-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante", se identificó la definición estatutaria de microempresa, pequeño y mediano comerciante, y que esta resulta más prudente utilizar ese marco existente que crear un criterio nuevo y sin precedente. La primera enmienda añade esa referencia, de manera que la tasa reducida quede reservada a los negocios que, además de operar con un margen bajo, cualifiquen como microempresa, pequeño o mediano comerciante conforme a esos criterios ya reconocidos en nuestro ordenamiento.



En segundo lugar, se atendió la preocupación del CRIM sobre la falta de un procedimiento uniforme de verificación y la ausencia de una definición clara de qué constituye "costos directos de bienes o servicios vendidos" para cada tipo de industria. Dejar esa determinación en manos de cada uno de los setenta y ocho municipios, sin más guía que la facultad genérica de "requerir documentación adicional", expone un riesgo de una aplicación desigual de la legislación, con criterios distintos de un municipio a otro para un mismo tipo de negocio. Por tanto, la Comisión entendió que la solución más efectiva es delegar en el CRIM, por su experiencia técnica y su rol centralizador en el recaudo municipal, la adopción de un reglamento uniforme dentro de un término fijo de ciento veinte (120) días, de forma que todos los municipios apliquen el mismo criterio de elegibilidad y el mismo estándar de certificación.

En tercer lugar, y de forma más significativa, también se atendió la objeción del CRIM sobre la ausencia de cualquier mecanismo que permitiera medir el efecto fiscal real de la medida sobre los recaudos municipales. Ni el proyecto según radicado ni los memoriales sometidos por las partes interesadas incluían una cifra que permitiera a la Comisión sopesar, con datos, el beneficio esperado para los negocios de bajo margen frente al costo fiscal que absorberían los municipios, particularmente los de menor base contributiva. En su lugar, se incorpora una enmienda mediante la cual, de manera escalonada, se presenta la reducción del tope de patente a lo largo de tres años contributivos, de manera que el tiempo de ajuste presupuestario funcione como el recurso que el Artículo 1.007 exige identificar, y otra condiciona cada etapa subsiguiente a que el informe de impacto fiscal del CRIM no refleje un efecto desproporcionado sobre los municipios de menor base contributiva; de reflejarlo, la reducción se detiene hasta que la Asamblea Legislativa identifique y asigne el recurso correspondiente.

Adicionalmente, la Comisión enmendó el título de la medida para que incorpore las nuevas disposiciones, la implementación escalonada y la evaluación periódica de impacto fiscal, en lugar de dejarlas cubiertas únicamente por la cláusula general "y para otros fines relacionados". Estas enmiendas no alteran el alivio contributivo que la medida persigue; lo hace de manera escalonada, lo limitan a su propósito declarado, y lo condicionan a que su costo real, verificado con datos, sea uno que los municipios puedan absorber sin comprometer los servicios que prestan. La Comisión entiende que, con estos ajustes, las cuatro objeciones planteadas por el CRIM y la obligación del Artículo 1.007

quedan atendidas no mediante una declaración de que el problema no existe, sino mediante un mecanismo que se ajusta a la información real conforme esta se genere.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La Comisión de Asuntos Municipales certifica que el P. del S. 1094, según enmendado por este Informe, cumple con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal del Puerto Rico", no mediante la ausencia de impacto fiscal, sino mediante la identificación de los recursos tales como tiempo de ajuste presupuestario e información verificable sobre el efecto real de la medida, que los municipios afectados podrán utilizar para atenderlo.

El referido Artículo 1.007, dispone que toda medida legislativa que afecte los ingresos fiscales de los gobiernos municipales debe identificar y asignar los recursos que los municipios afectados podrán utilizar para atender esa afectación, salvo que la Asamblea Legislativa determine que la medida carece de impacto fiscal municipal.



La Comisión de Asuntos Municipales no hace esa determinación respecto al P. del S. 1094. El memorial explicativo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), de 11 de marzo de 2026, documenta que la medida reduce el tope máximo de patente aplicable a los negocios de bajo margen de ganancia y que esa reducción puede afectar de forma desigual a los municipios de menor base contributiva. El expediente legislativo no permite certificar lo contrario.

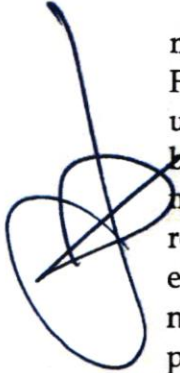
En cumplimiento con el Artículo 1.007, la Comisión identifica y dispone, mediante las enmiendas contenidas en este Informe, los recursos con los que los municipios afectados podrán atender esa obligación tales como: la reducción del tope de patente se hace de manera escalonada a lo largo de tres años contributivos, de 0.40% a 0.325% y, finalmente, a 0.25%, en lugar de aplicarse en su totalidad desde el primer año, de manera que cada municipio disponga de tiempo para incorporar el efecto a su proceso presupuestario ordinario; y el CRIM rendirá a la Asamblea Legislativa un informe anual, desglosado por municipio, sobre el impacto fiscal real de la medida, de forma que la próxima etapa de la reducción no entre en vigor si ese informe refleja un efecto desproporcionado sobre los municipios de menor base contributiva, hasta tanto la Asamblea Legislativa identifique y asigne el recurso adicional que corresponda.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Asuntos Municipales estudió el P. del S. 1094 a la luz de su texto, la Ley 107-2020, según enmendada, los memoriales explicativos sometidos por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, y el contexto fiscal y económico en el que esta medida habría de operar de aprobarse. Esa mirada al contexto no es un ejercicio retórico, sino que permite ponderar, con algo más

que intuición, si el alivio que la medida ofrece a un sector de negocios se sostiene frente a la realidad presupuestaria que hoy enfrentan los municipios de Puerto Rico.

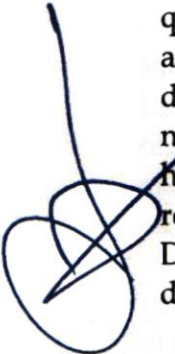
El costo operacional que la Exposición de Motivos invoca como justificación del alivio no es hipotético. El propio Negociado de Energía de Puerto Rico ha tenido ante sí, solo en lo que va del año en curso, solicitudes de LUMA Energy para revisar la tarifa base cuyo efecto acumulado, según la evidencia sometida por la propia empresa, podría traducirse en alzas de hasta 42% en la factura de los clientes residenciales y en incrementos sostenidos para la clientela comercial e industrial. Ese entorno de costos crecientes en energía, nómina, transportación y arrendamiento es el que, según documentan tanto el proyecto como el memorial de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, erosiona el margen de negocios que mueven volumen alto y ganancia estrecha, y sustenta con hechos, no solo narrativo, al problema que la medida busca corregir.



Frente a ese beneficio hay que colocar la realidad fiscal municipal, que es más matizada de lo que una lectura apresurada sugeriría. El más reciente Índice de Salud Fiscal Municipal de ABRE Puerto Rico, correspondiente al año fiscal 2023, documentó una mejoría general en la proporción de municipios con déficit en su fondo general donde bajó a 39%, y apenas 1% perdió activos netos, frente a 22% en 2022 y 32% en 2021. Esa mejoría, sin embargo, descansa en buena medida en una disciplina fiscal forzada por la reducción de fondos estatales y en el respaldo de fondos federales de recuperación, no en el crecimiento de ingresos propios y recurrentes como la patente municipal. Y la mejoría no es balaceada porque cinco municipios, Toa Baja, Patillas, Ciales, Gurabo y Maunabo, permanecen clasificados en "crisis" fiscal, treinta y dos por ciento de los municipios empeoraron su posición respecto al año anterior, y diecisiete por ciento cerró el año con balance negativo en su fondo general. La fragilidad, en otras palabras, no desapareció; se concentró en un grupo de municipios que, por su tamaño y composición económica, coincide en buena medida con los que el CRIM identificó como más expuestos a la reducción de patente que propone esta medida.

Además, esa fragilidad, ocurre en momentos en que otras fuentes de ingreso recurrente de los municipios se han venido reduciendo. El Fondo de Equiparación, que la propia Ley 107-2020, *supra*, estableció para garantizarle a cada municipio un ingreso mínimo equiparable al de años anteriores, se redujo de \$228 millones en el año fiscal 2016 a \$44 millones más recientemente, con una eliminación gradual en curso; el CRIM y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico han documentado que esa reducción afecta de forma severa a treinta y siete municipios, y la advierten, junto con el traslado de responsabilidades como el llamado "Pay-Go" del sistema de retiro y los costos de la Reforma de Salud, como parte de un patrón sostenido de disminución de los recursos municipales recurrentes. La patente municipal, en ese contexto, no es una fuente de ingreso más entre varias, sino que es, para un número creciente de municipios, una de las pocas que queda bajo su control directo. Reducirla para una categoría de contribuyentes, sin medir cuánto representa esa categoría en la base de cada municipio, es una decisión que se toma con menos margen de error que hace una década.

Ese es, precisamente, el estándar que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ha exigido en medidas comparables. En enero de 2026, la Oficina de Gerencia y Presupuesto objetó ante la Cámara de Representantes una medida que concedía una exención de contribución sobre bienes muebles a las PYMES, señalando que, a base de un análisis conjunto del CRIM, la propia Junta y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el impacto fiscal ascendería a unos \$89 millones, y que la medida carecía de una fuente de repago que satisficiera el principio de neutralidad fiscal que impone el Plan Fiscal certificado. Ese es exactamente el vacío que el CRIM señaló en el P. del S. 1094 tal cual fue radicado.



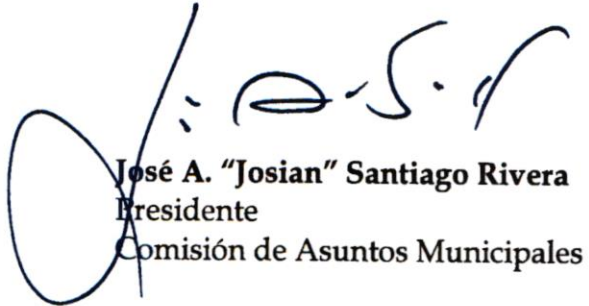
Ese estándar de neutralidad fiscal no es, en el caso de los municipios de Puerto Rico, una cortesía interinstitucional, sino una obligación que el propio Código Municipal le impone a esta Asamblea Legislativa. El Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, *supra*, dispone que toda medida que afecte los ingresos fiscales de los municipios debe identificar y asignar los recursos que estos podrán utilizar para atender esa afectación, y solo exime de esa obligación cuando la Asamblea Legislativa determina, de buena fe, que la medida no tiene impacto fiscal municipal alguno. El expediente de esta Comisión no permite hacer esa determinación, porque el propio CRIM documentó que la medida sí afecta el recaudo, y en los municipios de menor base contributiva ese efecto no es hipotético. Declarar lo contrario para evadir el Artículo 1.007 habría sido, precisamente, el tipo de decisión sin fundamento que esta Comisión buscó evitar desde el inicio de su estudio.

El balance que la Comisión encuentra, entonces, no es entre aprobar la medida o protegerla del todo a los municipios; es entre un alivio contributivo bien dirigido y uno que se extiende más allá de quien lo necesita, a costa de municipios que ya operan con menos margen del que sus indicadores agregados sugieren. Limitar la definición de "negocio de bajo margen de ganancia" a los criterios de tamaño de la Ley 62-2014, según enmendada, limita el costo fiscal a su propósito declarado; delegar en el CRIM la uniformidad de los criterios de verificación reduce el riesgo de que ese costo se aplique de forma desigual entre municipios con distinta capacidad técnica; se hace de manera escalonada la reducción del tope de patente a lo largo de tres años contributivos y convierte el tiempo de ajuste presupuestario en el recurso que el Artículo 1.007 exige identificar, ante la ausencia de una fuente de repago real; y condicionar cada escalón subsiguiente al resultado del informe de impacto fiscal traslada a la práctica, de forma verificable, el mismo principio de neutralidad fiscal que ya se exige en medidas como estas.

Con este conjunto de enmiendas, la Comisión entiende que el P. del S. 1094 ofrece el alivio que su Exposición de Motivos documenta, sin desatender la realidad económica, más ajustada y desigual de lo que aparenta, en la que hoy operan los municipios de Puerto Rico, y sin comprometer el cumplimiento de esta Asamblea Legislativa con el Artículo 1.007 del propio Código Municipal de Puerto Rico que la medida enmienda.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1094, con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1094

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY



Para enmendar los Artículos 7.200 y 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de introducir la definición de "negocio de bajo margen de ganancia" y establecer una tasa máxima de 0.25% sobre el volumen de negocios aplicable a dichos negocios; disponer la implementación escalonada de dicha tasa máxima; requerir al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales rendir una evaluación periódica de impacto fiscal desglosada por municipio; y para otros fines relacionados.

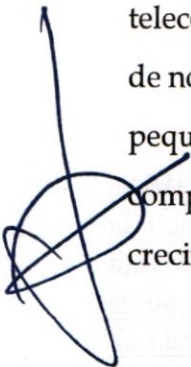
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, organiza la estructura contributiva local aplicable a los municipios, incluyendo la imposición de patentes municipales sobre el volumen de negocios de las personas naturales o jurídicas dedicadas a prestar servicios, vender bienes o realizar actividades industriales o financieras.

Actualmente, el Artículo 7.200 del Código dispone que el volumen de negocios consistirá en los ingresos brutos recibidos o devengados, sin tener en cuenta si el negocio obtuvo o no ganancias o beneficios. Esta regla general ha sido eficaz para mantener uniformidad en la administración de las patentes municipales. Sin embargo, en la práctica ha tenido efectos desproporcionados en negocios con márgenes de ganancia reducidos,

particularmente en aquellos que actúan como intermediarios o cuya operación implica costos directos elevados.

Ejemplos de estas industrias incluyen establecimientos dedicados a servicios de paquetería, transporte, distribución o reventa de servicios de terceros, donde la mayor parte del ingreso se destina al pago de los costos directos de operación. En tales casos, el ingreso bruto no refleja la verdadera capacidad contributiva del negocio, ya que una proporción significativa de sus ingresos se utiliza para cubrir costos no discrecionales.



De igual manera, esta Asamblea Legislativa reconoce que los altos costos de hacer negocios en Puerto Rico, incluyendo los altos costos de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y otros servicios básicos, así como los aumentos sostenidos en gastos de nómina, transportación y arrendamiento comercial, afectan de manera particular a los pequeños y medianos comerciantes (PYMES). Estas realidades económicas limitan su competitividad y reducen sus márgenes operacionales, dificultando su sostenibilidad y crecimiento.

Por tanto, esta ley persigue aliviar los costos de operación e incentivar la permanencia y expansión de los pequeños y medianos comerciantes, promoviendo la formalización de negocios y la actividad económica local. Al introducir una definición normativa de "negocio de bajo margen de ganancia" y establecer una tasa máxima reducida de 0.25% aplicable a su volumen de negocios, se reconoce que ciertos sectores requieren un tratamiento fiscal diferenciado que atienda sus condiciones reales de rentabilidad.

La integridad del sistema de patente municipal se mantiene inalterada, preservando la base de ingresos brutos, pero se reconoce, mediante un tratamiento contributivo racional y verificable, la situación de aquellos sectores de baja rentabilidad y alta exposición a los costos de operación. Además, se introducen mecanismos de certificación contable y verificación administrativa para asegurar la transparencia, uniformidad y responsabilidad fiscal en la aplicación de la tasa especial.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 7.200 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", para añadir un subinciso (4), para que lea como sigue:

"Artículo 7.200 – Volumen de Negocios

(a) Regla General –

...

(4) *Negocio de bajo margen de ganancia – Se considerará negocio de bajo margen de ganancia aquel cuya utilidad bruta sea igual o menor al quince por ciento (15%) de sus ingresos brutos durante el año contributivo inmediatamente anterior, siempre y cuando dicho negocio cualifique como microempresa, pequeño o mediano comerciante conforme a los criterios de volumen de ventas y número de empleados dispuestos en la Ley 62-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante", según conste en los estados financieros o planilla de contribución sobre ingresos al Departamento de Hacienda. Para propósitos de este inciso, se entenderá por utilidad bruta la diferencia entre los ingresos brutos y los costos directos de bienes o servicios vendidos. El Director de Finanzas Municipal podrá requerir documentación y certificaciones adicionales para validar el margen de ganancia declarado y asegurar el cumplimiento de esta disposición." El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales establecerá, mediante reglamento y dentro de un término que no excederá de ciento veinte (120) días contados a partir de la vigencia de esta Ley, los criterios uniformes para*

determinar qué constituye costos directos de bienes o servicios vendidos según la naturaleza de cada industria, así como el procedimiento y la documentación mínima requerida para certificar el margen de ganancia declarado, a los fines de asegurar la aplicación uniforme de esta disposición en todos los municipios."

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso (d) y renumerar el actual inciso (d) como inciso (e), para que lea como sigue:

"Artículo 7.202 – Tipos de Patente.

...

(d) En el caso de los negocios de bajo margen de ganancia, se les impondrá y cobrará una patente que, en ningún caso podrá exceder ~~de veinticinco centésimas (.25) del uno por ciento (1%)~~ del por ciento que corresponda, según el año contributivo de que se trate, conforme a la siguiente escala: (i) cuarenta centésimas (.40) del uno por ciento (1%), durante el primer año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley; (ii) treinta y dos punto cinco centésimas (.325) del uno por ciento (1%), durante el segundo año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley; y (iii) veinticinco centésimas (.25) del uno por ciento (1%), a partir del tercer año contributivo posterior a la vigencia de esta Ley en adelante, sujeto a lo dispuesto en la Sección 3 de esta Ley, de su volumen de negocio atribuible a operaciones en el municipio que impone la patente autorizada, excepto cuando de otro modo se disponga en este Código.

[(d)] (e) En todos los casos cubiertos por este Artículo, el monto de la patente a cobrar será la cantidad que resulte del cómputo dispuesto en los incisos anteriores de este Artículo o veinticinco (25) dólares, lo que resulte mayor."

Sección 3.- Evaluación de Impacto Fiscal.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales rendirá a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico y a la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes un informe que evalúe el impacto fiscal de esta Ley sobre los recaudos de patente municipal, desglosado por municipio, que incluya una comparación entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados bajo la clasificación de negocio de bajo margen de ganancia. El primer informe se rendirá no más tarde del 30 de septiembre siguiente a la fecha límite dispuesta en el Artículo 7.207 de este Código para la radicación de la Declaración de Volumen de Negocios correspondiente al primer año contributivo completo en que esta Ley haya estado en vigor, y en igual fecha durante cada uno de los dos (2) años contributivos subsiguientes, para un total de tres (3) informes. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales publicará copia de cada informe en su portal de internet dentro de los diez (10) días siguientes a su radicación.

Si el informe correspondiente al primer o al segundo año contributivo refleja que la reducción escalonada dispuesta en el Artículo 7.202(d) de este Código tiene un impacto fiscal desproporcionado sobre los municipios de menor base contributiva, según los criterios que para ello establezca el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales mediante el reglamento dispuesto en el Artículo 7.200(a)(4) de este Código, el próximo escalón de reducción dispuesto en el Artículo 7.202(d) no entrará en vigor hasta tanto la Asamblea Legislativa identifique y asigne los recursos correspondientes a los municipios afectados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.007 de este Código.

Sección 3 (4).- Separabilidad.

1 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
2 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
3 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

4 Sección 4 (5). - Vigencia.

5 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

A large, stylized handwritten mark in blue ink, resembling a signature or a large 'S' with a loop, located on the left side of the page.